

Section 812 German Civil Code (BGB) – Commentary (English Translation)

1. Elements of § 812 (1) Sentence 1 BGB

A claim in unjust enrichment requires that the debtor has obtained “something,” that this benefit originates from the creditor’s assets, and that it lacks legal grounds. The term “something” encompasses any pecuniary advantage, whether ownership, possession, claims, or mere factual use advantages. In decisions [1] and [2] the Federal Court of Justice (BGH) emphasized that even a mistaken bank transfer constitutes “something obtained.”

The phrase “at the expense of another” demands a direct asset shift between creditor and debtor. Case-law holds that a final outflow of assets is sufficient, even if the creditor initially regarded the transfer as performance in fulfillment of an obligation [3].

Crucial is the absence of a legal ground. It may be lacking from the outset, later cease to exist, or fail to achieve its purpose. § 812 (1) Sentence 2 BGB clarifies that the subsequent disappearance of the legal ground equally triggers restitution [4].

2. Performance- and Non-Performance-Based Restitution

Although § 812 does not expressly distinguish whether the enrichment arose by performance or otherwise, doctrine differentiates two branches. In the performance-based claim (Leistungskondiktion) the focus is on the lack of a purpose-giving performance [5]. The non-performance-based claim (Eingriffskondiktion) captures enrichment independent of any such disposition [6]. Both share identical statutory elements; the dichotomy merely structures competition with contractual or tort claims.

3. Contractual Acknowledgement as a Performance

Under § 812 (2) BGB, a contractual declaration that a debt exists or does not exist is deemed a performance. If a debtor acknowledges an alleged loan, the creditor gains no material asset but does acquire a claim title. Should that acknowledged debt prove invalid, the debtor may challenge the title via unjust-enrichment restitution [7].

4. Typical Constellations Lacking a Legal Ground

4.1 Mistaken Payments

Where no valid obligation exists, a mistaken payment must be restituted—e.g. duplicate transfers or payments to a non-entitled recipient, as in decisions [1] and [2].

4.2 Invalid Price-Adjustment Clauses

Especially relevant in practice is restitution for payments made on the basis of invalid price clauses in continuing-obligations. If energy suppliers use price-adjustment clauses that

lack transparency under § 307 BGB, payments made on that basis lack legal grounds. The BGH allows restitution even when the supplier invokes industry-specific cost pressures [8].

The so-called “three-year solution,” which the Court applies in supplementary contract interpretation (§ 313 BGB contexts), does not automatically bar the claim; it may, however, cap the recoverable amount [9].

4.3 Unlawful Processing Fees in Standard Terms

Flat processing fees in consumer loan contracts constitute an unreasonable disadvantage and are void. Payments thereof are recoverable [10] unless an individual legal ground is proven.

4.4 Revocation of Administrative Grants

If a favorable administrative act is revoked, the legal ground for previously disbursed benefits retroactively disappears. In [11] the BGH confirmed that § 812 BGB remains applicable alongside public-law restitution claims, provided a direct enrichment occurred.

5. Legal Consequences and Settlement

The primary remedy is surrender of what was obtained; if impossible or unreasonable, the debtor must make value restitution. For money, this ordinarily means repayment. In its energy-price jurisprudence [12] the BGH permits set-off only where the debtor shows that, absent the payment, it would not have profited in the same way; vague references to general costs are insufficient.

6. Limitation Period

Unjust-enrichment claims are subject to the regular three-year period (§§ 195, 199 BGB). The period begins at the end of the year in which the claim and knowledge thereof coexist. The courts hold that correct legal appraisal is unnecessary; factual knowledge of the circumstances establishing the missing legal ground suffices [13]. Only where the legal situation is wholly unclear may filing be deemed unreasonable [14].

A constitutive waiver of limitation extends the period only if it expressly covers the restitution claim [15]. In insolvency proceedings, knowledge is attributed to the claimant, not postponed until appointment of the administrator [16].

7. Concurrence and Supplementary Contract Interpretation

Where a continuing obligation still exists, supplementary interpretation may exceptionally fill the gap left by an invalid clause. Only if this yields a sustainable legal ground does

restitution fail [17]. Otherwise, § 812 BGB remains the principal mechanism for unwinding unjustified asset shifts.

Conclusion

Section 812 (1) BGB is the central catch-all provision for correcting transfers without legal basis. Its elements must be examined strictly, and its importance—particularly in long-term contracts, public-law repayments, and insolvency scenarios—continues to grow.

Original Commentary

Kommentar § 812 BGB

1. Tatbestand des § 812 Abs. 1 S. 1 BGB

Der Bereicherungsanspruch setzt voraus, dass der Schuldner etwas erlangt, dieses Erlangte aus dem Vermögen des Gläubigers stammt und ein Rechtsgrund hierfür fehlt. Das Tatbestandsmerkmal „etwas“ erfasst jeden vermögenswerten Vorteil, gleichgültig ob Eigentum, Besitz, Forderungsrechte oder faktische Gebrauchsvorteile auf den Schuldner übergehen. In den Entscheidungen [1] und [2] betont der BGH, dass auch die irrtümliche Überweisung als „etwas Erlangtes“ genügt.

Die Zuordnung „auf Kosten des anderen“ verlangt eine unmittelbare Vermögensverschiebung zwischen Gläubiger und Schuldner. Die Rechtsprechung führt hierzu aus, dass bereits der endgültige Vermögensabfluss genügt, selbst wenn der Gläubiger den Vorgang zunächst als erfüllende Leistung ansah [3].

Entscheidend ist sodann das Fehlen eines Rechtsgrundes. Dieser kann von Anfang an fehlen, später wegfallen oder jedenfalls seinen Zweck verfehlen. Die Systematik des § 812 Abs. 1 S. 2 BGB stellt klar, dass auch der nachträgliche Wegfall des Rechtsgrundes die Kondition begründet [4].

2. Leistungs- und Nichtleistungskondition

Die Vorschrift unterscheidet nicht ausdrücklich, ob das Erlangte durch Leistung oder in sonstiger Weise erfolgt. Gleichwohl hat sich die dogmatische Zweiteilung etabliert: Bei der Leistungskondition steht der rechtsgrundlose Leistungszweck im Vordergrund [5], während die Nichtleistungskondition (Eingriffskondition) eine Bereicherung unabhängig von einer Leistungsverfügung erfasst [6]. Für beide Varianten gelten identische

Tatbestandsmerkmale; die Abgrenzung dient allein der Anspruchskonkurrenz zu vertraglichen oder deliktischen Ansprüchen.

3. Vertragliches Anerkenntnis als Leistungsverfügung

§ 812 Abs. 2 BGB stellt die vertragliche Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses einer Leistung gleich. Erkennt der Schuldner etwa eine vermeintliche Darlehensschuld an, verschafft der Gläubiger durch die Anerkennung keinen materiellen Vorteil, wohl aber einen Anspruchstitel. Fällt die anerkannte Schuld später mangels Wirksamkeit weg, kann der Schuldner diesen Titel mittels Bereicherungskondiktion angreifen [7].

4. Typische Fallgruppen fehlenden Rechtsgrundes

4.1 Irrtümliche Zahlungen

Fehlt ein wirksames Schuldverhältnis, führt die irrtümliche Zahlung zwingend zur Rückforderungspflicht. Das gilt etwa für Doppelüberweisungen oder Leistung an einen Nichtberechtigten, wie die Entscheidungen [1] und [2] zeigen.

4.2 Unwirksame Preisänderungs- und Preisanpassungsklauseln

Besonders praxisrelevant ist die Kondiktion bei unwirksamen Preisbestimmungen in Dauerschuldverhältnissen. Werden Energieversorger etwa durch fehlende Transparenz ihrer Preisanpassungsklauseln nach § 307 BGB benachteiligt, fehlt den auf dieser Grundlage geleisteten Zahlungen der Rechtsgrund. Der BGH lässt die Rückforderung selbst dann zu, wenn der Versorger sich auf branchentypische Kalkulationszwänge beruft [8].

Die sogenannte Dreijahreslösung, die der Senat zur ergänzenden Vertragsauslegung in § 313-Problemen heranzieht, schließt den Bereicherungsanspruch nicht automatisch aus; sie kann jedoch die Höhe der Rückforderung begrenzen [9].

4.3 Unzulässige Bearbeitungsentgelte in AGB

Bankentgelte, die pauschal als Bearbeitungsgebühr in Darlehensverträgen vereinbart werden, stellen nach ständiger Rechtsprechung eine unangemessene Benachteiligung dar. Zahlungen hierauf sind kondizierbar [10], sofern nicht ausnahmsweise ein individueller Rechtsgrund nachgewiesen wird.

4.4 Rücknahme von Bewilligungsbescheiden

Wird ein begünstigender Verwaltungsakt aufgehoben, entfällt rückwirkend der Rechtsgrund für zuvor ausgekehrte Leistungen. In [11] bestätigt der BGH, dass § 812 BGB neben

öffentlich-rechtlichen Erstattungsansprüchen anwendbar bleibt, solange ein unmittelbarer Vermögensvorteil beim Empfänger vorliegt.

5. Rechtsfolgen und Abwicklung

Die Rechtsfolge des § 812 BGB ist die Herausgabe des Erlangten. Soweit die Herausgabe unmöglich oder unzumutbar ist, tritt Wertersatz ein. Bei Geldleistungen führt dies regelmäßig zur Rückzahlung. In der Energiepreis-Rechtsprechung [12] lässt der BGH nur dann eine Kompensation zu, wenn der Schuldner darlegt, dass er ohne die Zahlung nicht in gleicher Weise profitiert hätte; pauschaler Verweis auf Allgemeinkosten genügt nicht.

6. Verjährung

Bereicherungsansprüche unterliegen der regelmäßigen Frist von drei Jahren nach §§ 195, 199 BGB. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem Anspruch und Kenntnis kumulativ vorliegen. Die Rechtsprechung stellt klar, dass es auf die zutreffende rechtliche Würdigung nicht ankommt. Ausreichend ist die positive Kenntnis der Tatsachen, aus denen sich das Fehlen des Rechtsgrundes ergibt [13]. Nur bei völlig unklarer Rechtslage kann die Zumutbarkeit der Klageerhebung verneint werden [14].

Ein konstitutiver Verjährungsverzicht, der den Bereicherungsanspruch nicht ausdrücklich erfasst, wirkt nicht fristerstreckend [15]. In Insolvenzverfahren beginnt die Kenntniszurechnung nicht erst mit Bestellung des Verwalters; die Person des Gläubigers bleibt maßgeblich [16].

7. Konkurrenzfragen und ergänzende Vertragsauslegung

Besteht zwischen den Parteien weiterhin ein wirksames Dauerschuldverhältnis, kann eine ergänzende Vertragsauslegung ausnahmsweise die Lücke schließen, die eine unwirksame Klausel hinterlässt. Nur wenn dadurch ein tragfähiger Rechtsgrund entsteht, scheidet die Kondiktion aus [17]. Andernfalls bleibt § 812 BGB vorrangiges Instrument der Rückabwicklung.

Damit ist § 812 Abs. 1 BGB das zentrale Auffanginstitut zur Korrektur rechtsgrundloser Vermögensverschiebungen, dessen Tatbestandsmerkmale strikt zu prüfen sind und dessen praktische Bedeutung in Dauerrechtsverhältnissen, öffentlich-rechtlichen Rückabwicklungen sowie in Insolvenzszenarien weiterhin zunimmt.

Literatur- und Rechtsprechungsverzeichnis:

[1] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE625362022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

- [2] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302322020&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [3] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE602582021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [4] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300502015&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [5] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE308082015&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [6] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE308262018&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [7] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301762022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [8] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE639192021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [9] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301862022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [10] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302062017&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [11] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE312752019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [12] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE150015308&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [13] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302062017&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [14] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-JURE140018491&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [15] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE602592021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [16] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE630792022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[17] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301122024&psml=bsjrsprod.psml&max=true>